

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5331/2538

นาง จรินทร์ ไซดอน
นาง บุญ ลาม ฮวดเฮง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 366

คู่สัญญากำหนดจะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยวิธีทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 366 วรรคสอง ก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาเมื่อยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจึงยังไม่เกิด จะนำเอาวิธีอื่น เช่น การวางเงินมัดจำมาวินิจฉัยว่าเป็นข้อตกลงจะซื้อจะขายกันแล้วโดยปริบูรณ์หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 460, (2904) 1045 และ (612) 1046 ซึ่งจำเลยทำสัญญาจะขายให้โจทก์ในราคาไร่ละ 100,000 บาท และรับมัดจำไปจากโจทก์ในวันทำสัญญา 10,000 บาท โดยในวันที่ 30 กันยายน 2531 จำเลยจะรับเงินมัดจำจากโจทก์อีก 2,500,000 บาท ครั้นวันที่ 29 กันยายน 2531 จำเลยนัดให้โจทก์ไปพบและนำเงินไปชำระโจทก์จึงนัดพบที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่าวอุดม เพื่อทำหนังสือตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่เมื่อโจทก์ไปพบจำเลยตามนัด จำเลยไม่ยอมรับเงินจำนวน 2,500,000 บาท และไม่ยอมทำสัญญามัดจำตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้โจทก์เสียหายเพราะต้องการจะซื้อ

ที่ดินดังกล่าวมาสร้างรีสอร์ทลงทุนประมาณ 50,000,000 บาท ต้องเสียดอกเบี้ย 7,500,000 บาท เสียหายอื่น ๆ จากการผิดสัญญาอีก 3,500,000 บาท ขาดประโยชน์จากมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีกไร่ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 8,900,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 19,900,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพิพาททั้งสามแปลงแก่โจทก์และรับเงินจำนวน 8,900,000 บาท และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 19,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2531 โจทก์ติดต่อขอซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย แต่โจทก์ไม่ได้เตรียมเงินมาวางมัดจำจึงนัดวางมัดจำ 2,500,000 บาท พร้อมทำหนังสือสัญญาและกำหนดรายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายกันในวันที่ 30 กันยายน 2531 แต่ก่อนที่จะตกลงวางมัดจำโจทก์เสนอให้จำเลยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล จำเลยไม่ยินยอม ในวันดังกล่าวจึงไม่ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2531 โจทก์และจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือเอกสารหมายเลข 1 มีความว่า "วันที่ 25 กันยายน 31 ได้วางมัดจำค่าพูด 10,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 612, 2904, 460, 471, 470, 459 รวมจำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 120 ไร่ ราคาไร่ละ 100,000 บาท ภายในวันที่ 30 ก.ย.31 จะมาวางเงินมัดจำอีกให้ครบ 2 ล้าน 5 แสน บาท ในการนี้ทางผู้ขายให้นายหนานนำผู้ซื้อ 5% ของเงินที่ขายทั้งหมด ลงชื่อผู้ขายลงชื่อผู้วางเงิน พยาน" ที่ดินพิพาททั้งสามแปลงรวมอยู่ในรายการที่ดินตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 1 ด้วย วันที่ 29 กันยายน 2531 โจทก์และจำเลยนัดพลงกันที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โจทก์เตรียมตัว แลกเงินจำนวน 2,300,000 บาท และเงินสด 200,000 บาทไปด้วยเพื่อชำระแก่ จำเลย แต่ตกลงกันไม่ได้โดยโจทก์อ้างว่าจำเลยเสนอขายที่ดินพิพาทในราคาสูงขึ้น เป็นไร่ละ 130,000 บาท ขอเพิ่มค่าลำรางสาธารณะซึ่งอยู่บริเวณใจกลางที่ดินที่จะ ขายและดินขึ้นขึ้นมาอีก 500,000 บาท และขอผ่อนระยะเวลาโอนให้เร็วขึ้น ฝ่าย จำเลยอ้างว่า โจทก์ต้องการให้จำเลยรื้อถอนบ้านและผลผลิตออกจากที่ดินหลังจากทำ สัญญา จำเลยต่อรองขอยู่อีก 2 เดือน โจทก์ไม่ยอมจึงตกลงกันไม่ได้ คดีมีปัญหา ประการแรกว่า จำเลยรับเงินมัดจำจากโจทก์แล้วหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีตัวโจทก์นาย ทม คำสินธุ นายสมพร เสถียร และนางแจ่ม มณฑาพงศ์เป็นพยานเบิกความตรง กันว่า โจทก์วางเงินมัดจำ 10,000 บาทแก่จำเลย และตามเอกสารหมายเลข จ.1 ก็มี ข้อความว่า จะมาวางเงินมัดจำอีกให้ครบ 2,500,000 บาท ทั้งตอนท้ายลงชื่อโจทก์ผู้ วางเงินส่วนจำเลยเพียงให้การต่อสู้ว่าไม่เคยได้รับเงินมัดจำ และนำสืบตัวจำเลยกับ พยานบุคคลอื่น ๆ ยืนยันเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าจำเลย ข้อ เท็จจริงเชื่อได้ว่า โจทก์ได้วางเงินมัดจำ 10,000 บาท แก่จำเลยแล้ว

คดีมีปัญหาต่อไปว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทแล้วหรือไม่ โจทก์ นำสืบอ้างว่าหนังสือเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่จำเลยนำสืบว่า ตกลงกันว่าจะทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายกันวันที่ 30 กันยายน 2531 เห็นว่า โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า "ในวันที่ 25 กันยายน 2531 มีการ ตกลงกันจะให้พยานนำเงินมัดจำมาวางเพิ่มให้ครบ 2,500,000 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2531 และมีการตกลงกันว่าจะทำหนังสือสัญญากันอีกครั้งหนึ่งโดยระบุราย ละเอียดต่าง ๆ กันภายในวันที่ 30 กันยายน 2531 พร้อมกับวางเงินมัดจำเพิ่ม เงื่อนไขที่จะต้องระบุเพิ่มคือระบุเกี่ยวกับการวางเงินมัดจำเพิ่ม การชำระเงินส่วนที่ เหลือการกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้จ่ายในการโอน การขนย้ายบ้านและการรื้อถอนทรัพย์สินซึ่งปลูกอยู่ในที่ดิน การ

กำหนดค่าปรับในกรณีผิดสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปทำประโยชน์ รวมทั้งหากที่ดินที่จะซื้อขายนี้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะมาคุยกันวันที่ 30 กันยายน 2531 โดยจะทำเป็นหนังสือให้นายประสิทธิ์ ศรศรี ทนายความเป็นผู้ทำสัญญาเพิ่มเติม ในความคิดของพยานมีความต้องการที่จะทำสัญญาให้รัดกุมและแน่นอนยิ่งขึ้น" คำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวเจือสมพยานจำเลยว่าจะทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายกันวันที่ 30 กันยายน 2531 เพื่อกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.1 จึงไม่ใช่หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นต้องทำเป็นหนังสือไว้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังมีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ" ส่วนการที่โจทก์วางมัดจำแก่จำเลยแล้ว 10,000 บาท นั้น เมื่อคู่สัญญากำหนดจะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยวิธีทำเป็นหนังสือก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา จะนำเอาวิธีอื่น เช่น การวางเงินมัดจำมาวินิจฉัยว่าเป็นข้อตกลงจะซื้อขายกันแล้วโดยปริบูรณ์หาได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมาว่ายังไม่มีสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทและพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ